

표시·광고의 공정화에 관한 법률 (표시광고법) 요약

현행 법률의 주요 내용을 장별로 정리한 요약본

구성: 제1장 총칙 · 제2장 부당한 표시·광고 행위의 금지 및 규제 · 제3장 손해배상책임 · 제4장 보칙 및 자율규제 · 제5장 벌칙 및 과태료

이 문서는 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」(표시광고법)의 주요 내용을 장별로 정리한 요약본입니다.

1. 총칙 제1조 ~ 제2조

목적 (제1조)

부당한 표시·광고를 방지하고 올바르고 유용한 정보 제공을 촉진하여 공정한 거래질서를 확립하고 소비자를 보호함.

주요 정의 (제2조)

- 표시:** 상품의 용기·포장, 사업장 게시물, 상품권·회원권 등에 쓰거나 붙인 문자·도형 및 특성을 나타내는 용기·포장.
- 광고:** 신문, 정기간행물, 방송, 전기통신 등의 매체를 통해 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것.

2. 부당한 표시·광고 행위의 금지 및 규제 제3조 ~ 제9조

금지 행위 (제3조)

공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 아래 행위를 금지함.

- 거짓·과장의 표시·광고
- 기만적인 표시·광고
- 부당하게 비교하는 표시·광고
- 비방적인 표시·광고

중요정보 고시 (제4조)

공정거래위원회(공정위)는 소비자 피해 예방을 위해 사업자가 필수적으로 포함해야 할 중요정보를 고시할 수 있으며, 사업자는 이를 표시·광고해야 함.

내용 실증 (제5조)

사실과 관련된 표시·광고는 사업자가 실증할 수 있어야 하며, 공정위의 자료 제출 요청 시 15일 이내 제출해야 함(미제출 시 표시·광고 중지 명령 가능).

사업자단체의 제한행위 금지 (제6조)

사업자단체가 소속 사업자의 표시·광고를 부당하게 제한하는 행위를 금지함.

시정조치 및 임시중지명령 (제7조, 제8조)

- 공정위는 위반 행위에 대해 중지, 시정명령 사실 공표, 정정광고 등을 명할 수 있음.
- 위반이 명백하고 회복하기 어려운 손해 우려 시 임시중지명령 가능.

동의의결 제도 (제7조의2 ~ 제7조의5)

사업자가 자발적 시정방안을 제시해 타당성을 인정받으면 심의를 중단하고 동의의결을 할 수 있음(불이행 시 1일당 200만 원 이하 이행강제금).

과징금 (제9조)

구분	상한
부당한 표시·광고	관련 매출액의 2% 이하
매출액 산정이 곤란한 경우	5억 원 이하
사업자단체의 제한행위	5억 원 이하

3. 손해배상책임 제10조 ~ 제11조

무과실책임 (제10조)

부당한 표시·광고로 피해를 준 사업자는 고의 또는 과실이 없음을 들어 면책받을 수 없음.

손해액 인정 (제11조)

손해액 입증이 곤란한 경우 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사 결과를 토대로 상당한 손해액을 인정할 수 있음.

4. 보칙 및 자율규제 제12조 ~ 제16조의2

자율규약 및 자율심의기구 (제14조, 제14조의2)

사업자 등은 자율규약을 정할 수 있고, 자율심의기구를 운영·신고하여 자율적인 심의 및 시정을 도모할 수 있음.

관계기관 협조 및 합동조사 (제15조, 제16조의2)

금융·보험 사업자의 위반 사유가 있을 시 금융위원회로 통보해 처리하며, 공정위는 한국소비자원과 합동조사반을 구성할 수 있음.

5. 벌칙 및 과태료 제17조 ~ 제20조

형사벌칙 (제17조 ~ 제19조)

대상	처벌
부당 표시·광고 행위자 및 시정명령 불이행자	2년 이하의 징역 또는 1억 5천만 원 이하의 벌금
직무상 비밀 누설자	2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금
법인·개인	양벌규정 적용

과태료 (제20조)

위반 행위	사업자	임직원
조사 거부·방해·기피	최대 2억 원	최대 5천만 원
중요정보 미표시, 실증자료 미제출, 임시중지 명령 불응 등	최대 1억 원	최대 1천만 원

본 문서는 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」의 주요 내용을 정리한 요약본으로, 법률 자문이 아닙니다. 정확한 조문은 국가법령정보센터 (law.go.kr)의 현행 법령을 확인하시기 바랍니다.